

Urteil

Az. 4 O 318/26

verkuendet am 21.06.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 142.370,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Entscheidungsgruende

Die Uebereignung des Warenlagers an Erfuellungs statt sowie die Forderungsabtretungen stellen eine inkongruente Deckung gemaess Paragraph 131 Abs. 1 InsO dar. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht die objektive Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin am 18.12.2025 fest, sodass es auf eine Kenntnis der Beklagten nach Nr. 2 nicht ankommt. Der Bargeschaefte-Einwand nach Paragraph 142 InsO greift nicht, da die Tilgung Altverbindlichkeiten aus August bis November 2025 betraf und die Wiederbelieferungszusage nur gegen Vorkasse erfolgte.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht